

1502791-09.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Egon Barros de Paula Araújo

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

2ª Vara

Rua Dionisio Gazotti, 719, Campinas-SP - cep 13050-050

1502791-09.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502791-09.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR LEPORO e outro

Vistos, etc.

Victor Leporo e Eliezer Victor Leite estão sendo processados, acusados de infringirem o disposto no art. 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 3 de outubro de 2019, por volta das 20h40min, na Arapuã nº 44, Jardim Ouro Verde, nesta comarca de Campinas, os réus, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, um estepe (pneu e roda) do veículo GM/Montana, placas ERP9546/Campinas, pertencente à Aline de Oliveira.

Segundo apurado, os sentenciados ajustaram entre si o furto de equipamentos automotivos. Victor saiu dirigindo o veículo GM/Corsa, placas DJM 6385/Osasco, na companhia de Eliezer, quando se depararam com o veículo da vítima estacionado em via pública. Em seguida, desembarcaram de seu veículo e subtraíram, para si, o objeto descrito, evadindo-se do local na posse do bem furtado.

Entretanto, policiais militares observaram a atitude suspeita de Victor, que conduzia em baixa velocidade e com o estepe em seu colo e resolveram abordar os réus, que confessaram a prática delitiva, momento em que foram presos em flagrante delito, o que possibilitou a recuperação da res furtiva.

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2022 a fls. 86. Os réus foram citados a fls. 96 e 99 e ofereceram defesa prévia a fls. 105/106 e 125/126. Na fase de instrução, a fls. 273, foi ouvida uma testemunha comum e interrogados os réus, audiência gravada por sistema audiovisual.

O Ministério Público e os Defensores dos réus apresentaram alegações finais a fls. 274/278, 282/284 e 289/295.

É o relatório.

Decido.

A presente ação deve ser julgada procedente.

Cumpra observar, primeiramente, que após regular dilação probatória estão comprovadas nos autos a autoria e materialidade do delito imputado aos réus. Com efeito, a materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), bem como pela prova oral produzida.

A autoria do crime de furto também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu Victor confessou a prática delitiva, porém, isentou o corréu de responsabilidade, ao afirmar que agiu sozinho.

Por sua vez, o réu Eliezer alegou que, embora estivesse na companhia do corréu Victor no momento da prisão, não participou do delito.

Entretanto, a versão de que Eliezer não participou do crime restou isolada nos autos e não merece crédito.

Na verdade, as provas dos autos apontam-nos, seguramente, como autores do delito de furto. Vejamos.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante já haviam afirmado que, em diligências, localizaram os réus na posse do bem, note-se subtraído há poucos instantes antes da abordagem.

Esclareceram, ainda, que, no momento da prisão, ambos os réus confessaram a prática do crime, em conjunto.

Como bem observou o Exmo. Dr. Promotor de Justiça, a versão dos policiais militares foi corroborada em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Aliás, falando-se em policiais, observo que seus depoimentos têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas.

De fato, seria um disparate que o Estado, que outrora os instruiu para o exercício da repressão criminal, e atribuiu-lhes certa parcela do poder estatal, quando os chamassem à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes concedesse a mesma confiança no passado concedida.

Tampouco não há nos autos quaisquer provas de que referidos policiais quisessem incriminar pessoa inocente. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. [...] 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

É certo que a confissão do réu Victor, aliado ao depoimento dos policiais militares, confere certeza acerca da autoria delitiva.

Assim que, o conjunto probatório é suficiente para o decreto condenatório, com a incidência da qualificadora de concurso de pessoas.

Restando comprovada a materialidade e autoria do crime, passo então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, nos termos do art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Trata-se de modalidade de crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. A pena prevista é de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Em relação ao réu Eliezer, observo que ele registra antecedentes desabonadores (fls. 56/57 e 93) aptos a elevar a pena base, o que faço em 8 meses (1/8 da variação entre a pena mínima e máxima).

As demais valorações negativas do crime cometido por ele são inerentes ao próprio tipo penal. Assim, fixo a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa.

Em relação ao réu Victor, observo que ele possui condenação anterior que não servirá à configuração da reincidência. Portanto, tal condenação presta-se a fundamentar validamente o aumento da pena base, como maus antecedentes, sem que, ao exasperar sua pena na segunda fase da dosimetria em virtude de reincidência, se vislumbre bis in idem. Destarte, diante dos antecedentes desabonadores (processo nº 6702/2015) elevo apenas em 8 meses (1/8 da variação entre a pena mínima e máxima), fixando a pena base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa.

Presente, ainda, a circunstância agravante da reincidência (processo nº 708/2017, fls. 197; processo nº 86/2017, fls. 198).

Verificada a reincidência, deixo de majorar a pena, tendo-se em vista sua compensação com a atenuante da confissão, que, segundo a jurisprudência, é igualmente preponderante:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1 - Quando do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. 2 - Incidência da Súmula n. 83 desta Corte Superior. 3 - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421498 RO 2013/0393722-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014).

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade em 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa.

Desta forma, julgo procedente a denúncia para condenar os réus Victor Leporo e Eliezer Victor Leite à pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, como incursos no artigo art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Não havendo prova de miserabilidade, fixo o dia multa na proporção de 1/10 do salário mínimo federal vigente à época do fato.

O regime inicial para cumprimento de pena dos réus Victor Leporo e Eliezer Victor Leite deverá ser o semiaberto.

Não há nenhuma observação a ser feita em relação ao § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, já que os réus foram soltos no mesmo dia de sua prisão em flagrante.

Em vista dos antecedentes e reincidência, os réus não preenchem os requisitos elencados nos artigos 44 e 77, do Código Penal. Desta forma, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e deixo de conceder-lhe o sursis.

O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena mostra-se incompatível com decretação da prisão em regime fechado, pois a prisão não pode exceder os limites impostos ao cumprimento da condenação, sob pena de desvio de finalidade da pretensão executória.

Portanto, os sentenciados não podem aguardar o julgamento em regime prisional mais gravoso do que a sentença condenatória. Concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade (neste sentido a jurisprudência do STF: HC 80.631/SP; HC 63605/SP; HC 119.880/MG; HC 104188 AgR).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Ademais, eventual isenção do

pagamento das custas pode ser avaliada na fase de execução da sentença condenatória, quando será possível aferir a verdadeira situação econômica dos sentenciados.

Atento ainda à norma prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização, à mingua de elementos nos autos, ressalvada a propositura da ação civil cabível.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e expeça-se certidão de honorários aos patronos nomeados pelo Convênio Defensoria/OAB a fls. 103 e 108.

Oportunamente, arquivem-se.

Int.

Campinas, 17 de maio de 2022.

Egon Barros de Paula Araújo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.